PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

CÓPIA

OFICIO Nº 58/2025

Pinhalzinho, 16 de maio de 2025.

A par dos meus sinceros cumprimentos, venho através do presente, encaminhar o parecer jurídico referente ao Pedido de Informação nº 25/2025, no qual solicita informações sobre os apontamentos do Controle Interno.

Atenciosamente,

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
José Ricardo Kiota
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Pinhalzinho – SP

RECEBEMOS
em 19 / 05 / 2025
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

PARECER JURÍDICO

Assunto: Análise da legalidade do pedido de informação nº 25/2025 da Câmara Municipal de Pinhalzinho, que solicita de forma genérica os apontamentos do Controle Interno do Poder Executivo Municipal referentes aos exercícios de 2024 e 2025.

Interessado: Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Pinhalzinho.

I. Relatório:

Trata-se de solicitação de parecer jurídico formulada pelo Agente de Controle Interno, Leônidas Costa Paixão, e pela responsável pelo Controle Interno, Claudia Fernanda Bueno Munhoz, e em razão do pedido de informação nº 25/2025, oriundo da Câmara Municipal local.

O referido pedido de informações busca obter, de forma genérica, a relação de todos os apontamentos realizados pelo Controle Interno do Poder Executivo nos exercícios de 2024 e 2025, com a justificativa de auxiliar o Vereador Irineu de Favari Junior no exercício de suas funções.

Salvo melhor juízo, o pedido do vereador não merece acolhimento.

II. Fundamentação:

Isso porque, a Constituição Federal, em seu artigo 31, estabelece a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e

indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, a ser exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

No âmbito municipal, essa fiscalização é exercida pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado (controle externo), e pelo sistema de controle interno do próprio município (controle interno), conforme preceituam as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas Municipais.

O artigo 158 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pinhalzinho confere ao órgão legislativo a prerrogativa de solicitar informações sobre assuntos referentes à administração pública. Tal dispositivo visa garantir a transparência e o exercício da função fiscalizatória da Câmara:

> *Artigo 158 – Compete a Câmara Municipal solicitar ao Prefeito informações sobre assuntos referentes à administração municipal.*
> *§ 1º – As informações poderão ser solicitadas por qualquer vereador, cabendo ao Presidente da Câmara decidir sobre o encaminhamento.*
> *§ 2º – No caso de entender o Presidente que o pedido de informação não deva ser encaminhado, dará conhecimento da decisão ao autor e solicitará o pronunciamento da Comissão de Justiça.*
> *§ 3º – Se o parecer for favorável, o pedido de informação será encaminhado e, se contrário o Presidente incluí-lo-á na Ordem do Dia para discussão e votação únicas.*
> *§ 4º – Não será encaminhado ao Prefeito pedido de informação redigidos de forma descortês.*
> *§ 5º – O Prefeito terá o prazo de quinze dias, contados da data do recebimento, para prestar informações solicitadas, sob pena de responsabilidade.*
> *§ 6º – Os pedidos de informações poderão ser rejeitados se as respostas não satisfazerem ao autor, contando-se novo prazo.*

Contudo, a amplitude e a forma do pedido de informação nº 25/2025 merecem análise detida. Ao solicitar genericamente *"a relação dos apontamentos do Controle Interno do Poder Executivo Municipal realizados nos Exercícios de 2024 e 2025"*, o pedido não especifica um assunto de interesse público delimitado, mas busca ter acesso a todos os levantamentos internos do órgão de controle.

Nesse ponto, a argumentação do Controle Interno se mostra pertinente. A função primordial do Controle Interno, nos termos do artigo 74, IV da CF/88, é *"apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional"*. Esse apoio se manifesta através de relatórios consolidados, pareceres técnicos e outras formas de colaboração institucional, e não pelo fornecimento direto e indiscriminado de apontamentos internos para auxiliar o trabalho individual de um vereador.

Ademais, o artigo 70 da Lei Complementar Municipal nº 01/2015 estabelece o fluxo de informações do Controle Interno, direcionando-o primeiramente ao Chefe do Poder Executivo, para ciência e adoção das providências cabíveis. A divulgação indiscriminada de apontamentos internos, antes da conclusão das análises e da adoção de medidas corretivas, pode prejudicar a efetividade do controle e a própria administração pública.

> ***Art. 70.*** *O Agente de Controle Interno cientificará o Chefe do Poder Executivo, mensalmente, sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter as informações sobre a situação físico - financeira dos projetos e das atividades constantes do orçamento do Município e a apuração dos atos ou fatos suspeitos de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos*

ou privados, na utilização de recursos públicos municipais.

Nesse sentido, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal consagra o princípio da autotutela administrativa, que permite à administração anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Os apontamentos do Controle Interno, enquanto parte do processo de fiscalização interna, podem conter informações preliminares e em análise, cuja divulgação irrestrita poderia comprometer a aplicação desse princípio.

Outrossim, a solicitação genérica de todos os apontamentos do Controle Interno para auxiliar um vereador específico pode configurar uma tentativa de transferir para o órgão de controle uma função que é inerente ao próprio exercício da fiscalização pela Câmara Municipal e seus membros. Espera-se que os vereadores, no exercício de seu mandato, busquem informações de forma específica e direcionada, delimitando os assuntos de seu interesse, utilizando os instrumentos legais e regimentais adequados.

A utilização da estrutura do Poder Executivo, através de seu órgão de Controle Interno, para suprir uma necessidade genérica de informação de um vereador, sem a devida especificação e justificativa de interesse público relevante, pode, em tese, caracterizar um desvio de finalidade e uma potencial ingerência indevida de um poder sobre o outro, ferindo o princípio da separação dos poderes, basilar da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.

III. Conclusão:

Diante do exposto, e em observância aos princípios da legalidade, da separação dos poderes, da eficiência e da autotutela administrativa, esta Procuradoria manifesta o entendimento de que o pedido de informação nº 25/2025 da Câmara Municipal de Pinhalzinho, por ser genérico e abranger todos os apontamentos do Controle Interno do Poder Executivo dos exercícios de 2024 e 2025, **não se mostra em consonância com a finalidade do Controle Interno e com a adequada separação de funções entre os poderes constituídos.**

Opina-se, portanto, pelo **acolhimento do pedido do Controle Interno**, no sentido de que o fornecimento irrestrito e genérico dos apontamentos solicitados não se mostra juridicamente adequado.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pinhalzinho, 15 de maio de 2025.

Aline Lucilla
Procuradora-Geral do Município
OAB/SP 319.170

Pinhalzinho, 15 de maio de 2025

Ofício nº 68/2025 – Controle Interno
Referente: Pedido de Informação n.25/2025 – Câmara Municipal de Pinhalzinho
Assunto: Solicitação de parecer jurídico sobre a legalidade de encaminhamento da relação dos apontamentos do Controle Interno do Poder Executivo

Ilustríssima Senhora,

Vimos através deste solicitar parecer jurídico no que concerne ao pedido de informação realizado pela Câmara Municipal de Pinhalzinho n.25/2025 (ANEXO).

Conforme preceitua o artigo 158 do Regimento Interno da Casa de Leis, compete ao Órgão, em questão, solicitar informações sobre assuntos referentes à administração pública[1].

Contudo, no pedido de informação, de forma genérica, foram solicitados os apontamentos do Controle Interno do Poder Executivo Municipal realizados nos exercícios de 2024 e 2025, com a justificativa de auxiliar o trabalho do autor do pedido.

No entanto, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar n.01 de 17 de abril de 2015, o Agente de Controle Interno deve, mensalmente, cientificar o Chefe do Poder Executivo sobre o resultado das suas respectivas atividades, como também, comunicar o Tribunal de Contas do Estado quando providências não forem tomadas, da apuração dos atos ou fatos suspeitos ilegais ou irregulares[2].

---

[1] Artigo 158 – Compete a Câmara Municipal solicitar ao Prefeito informações sobre assuntos referentes à administração municipal.
§ 1º – As informações poderão ser solicitadas por qualquer vereador, cabendo ao Presidente da Câmara decidir sobre o encaminhamento.
§ 2º – No caso de entender o Presidente que o pedido de informação não deva ser encaminhado, dará conhecimento da decisão ao autor e solicitará o pronunciamento da Comissão de Justiça.
§ 3º – Se o parecer for favorável, o pedido de informação será encaminhado e, se contrário o Presidente inclui-lo-á na Ordem do Dia para discussão e votação únicas.
§ 4º – Não será encaminhado ao Prefeito pedido de informação redigidos de forma descortês.
§ 5º – O Prefeito terá o prazo de quinze dias, contados da data do recebimento, para prestar informações solicitadas, sob pena de responsabilidade.
§ 6º – Os pedidos de informações poderão ser rejeitados se as respostas não satisfazerem ao autor, contando-se novo prazo.

[2] Art. 70. O Agente de Controle Interno cientificará o Chefe do Poder Executivo, mensalmente, sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter as informações sobre a situação físico - financeira dos projetos e das atividades constantes do orçamento do Município e a apuração dos atos ou fatos suspeitos de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais.
§ 1º Constatada irregularidade ou ilegalidade pelo Agente de Controle Interno, este cientificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.
§ 2º Não havendo a regularização relativa à irregularidade ou ilegalidade, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para eliminá-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado.
§ 3º Em caso de não serem tomadas providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Coordenadoria comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

Aline Lucilla
PROCURADORA GERAL
DO MUNICÍPIO
OAB/SP 319.170

Não obstante, conforme dispõe o §1º do artigo 31 da CF de 1988, o controle externo é exercido pela Câmara de Vereadores, no âmbito municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas.

E ainda, de acordo com o inciso IV do artigo 74 da CF/88, o Sistema de Controle Interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário tem a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua função institucional, porém, não de fiscalizar para ele.

Diante disso, podemos concluir, s.m.j., que não compete ao Controle Interno do Poder Executivo auxiliar diretamente, mediante relatórios de apontamentos, o trabalho do Ilmo. Vereador no exercício de sua função, como requerido no pedido de informação n.25/2025, em obediência, também, ao princípio da separação dos poderes.

O entendimento supracitado também se confirma ao verificarmos que a Casa de Leis possui seu próprio Sistema de Controle Interno, o qual foi instituído pela resolução n.02 de 09 de junho de 2015.

Diante disso, com o intuito de observar os princípios que regem a administração pública, solicitamos, respeitosamente, parecer sobre a legalidade do pedido, e no caso de entendimento pela ilegalidade do pleito, providências que entender cabíveis.

Por fim, salienta-se que no caso de compreensão pela legalidade, a documentação está à disposição para encaminhamento.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Claudia Fernanda Bueno Munhoz
(Responsável pelo Controle Interno)

Leônidas Costa Paixão
CPF: 341790798-52
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Leônidas Costa Paixão
(Agente de Controle Interno)

À
Ilma. Senhora
Aline Lucilla
Procuradora-Geral do Município

Pinhalzinho, 15 de maio de 2025

Ofício nº 69/2025 – Controle Interno
Referente: Pedido de Informações n.25/2025 – Câmara Municipal de Pinhalzinho

Ilustríssimo Senhor,

Vimos através deste, respeitosamente, encaminhar solicitação de parecer oriundo deste Controle Interno à Procuradoria deste ente, como também, parecer emitido pela Ilma. Sra. Aline Lucilla, Procuradora-Geral do Município (ANEXOS).

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Claudia Fernanda Bueno Munhoz
(Responsável pelo Controle Interno)

Leônidas Costa Paixão
CPF: 341790798-52
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Leônidas Costa Paixão
(Agente de Controle Interno)

À Procuradoria
jurídica para
apreciar – 16/5/25

Ao
Ilmo. Senhor
Carlos Roberto dos Santos
Secretário de Governo

Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Governo
RG 22 951 354-2

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Edifício Orlando Fornari
CNPJ: 01.676.018/0001-70

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 25 / 2025

ENCAMINHE-SE
Sala das Sessões 13/05/2025

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Encaminhamento: Excelentíssimo Senhor Sebastião Zanardi, Digníssimo Prefeito do Município de Pinhalzinho – SP

Assunto: Informações sobre os apontamentos do Controle Interno

Vereador Autor: Irineu de Favari Junior

Indago ao Excelentíssimo Senhor, como determina o artigo 31 da Lei Orgânica em comunhão com o artigo 158 do Regimento Interno deste Legislativo, a relação dos apontamentos do Controle Interno do Poder Executivo Municipal realizados nos Exercícios de 2024 e 2025.

Assim, com base nos Princípios da Legalidade e da Transparência, requer o fornecimento das informações para auxiliar o trabalho deste Vereador, agente político fiscalizador e representante dos cidadãos, destinatários finais.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2025.

Irineu de Favari Junior
Vereador

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-000 - PINHALZINHO - Estado de São Paulo
TEL. (11) 4018-4286 *secretaria@camarapinhalzinho.sp.gov.br*